

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4005/2543

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด
บริษัท เทรดวิล ชิปปิ้ง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3, มาตรา 10, มาตรา 39

ใบตราส่งอันเป็นเอกสารหรือหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลแสดงว่าผู้
ออกใบตราส่งคือนายเรือ ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยผู้เป็นเจ้าของเรือสำหรับสัญญาที่
จำเลยอ้างว่า ค. ได้เช่าเรือไปจากจำเลย ก็เป็นสัญญาเช่าเรือแบบเพื่อกำหนดระยะ
เวลาหนึ่ง (Time Charter) ซึ่งนายเรือยังคงเป็นตัวแทนของเจ้าของเรืออยู่ และแม้
ใบตราส่งดังกล่าวจะมีข้อความบางประการพาดพิงถึงสัญญาเช่าเรือ แต่ผู้ส่งหรือผู้รับ
ตราส่งก็ไม่อาจทราบเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเรือได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้เช่าเรือ เมื่อนายเรือได้ลงชื่อออกใบตราส่งโดยไม่
ได้ระบุว่ากระทำการแทนผู้ใด ย่อมต้องถือว่ากระทำการในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
จำเลยผู้เป็นเจ้าของเรือ จำเลยจึงเป็นผู้ขนส่ง

ฝ่ายผู้ขนส่งเป็นผู้จัดหาเรือลำเลียงมาขนถ่ายสินค้าพิพาทไปส่งมอบให้แก่ผู้รับ
ตราส่งที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจำเลยผู้ขนส่งได้รับสินค้าพิพาทไว้จากผู้ส่งในสภาพ
เรียบร้อย แต่สินค้าพิพาทเมื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งมีสภาพเสียหายโดยขาด
จำนวนและปนเปื้อนในระหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยซึ่งตามมาตรา 10 แห่งพระ
ราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กำหนดให้ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้องใช้
ความระมัดระวังและปฏิบัติการให้เหมาะสมในการบรรทุกลงเรือ การเก็บรักษาการ
ดูแลและการขนถ่ายซึ่งของที่ตนทำการขนส่ง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหาย

และเสียหายของสินค้าพิพาทตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อไม่ได้ความว่า จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรา 10 ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จำเลยย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าในการบรรทุกสินค้าลงเรือผู้ส่งไม่ได้ จัดหาวัสดุป้องกันการปนเปื้อนไว้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศกรีซร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ดำเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นทางค้าปกติ โจทก์ได้รับประกันภัยสินค้าข้าวสาลี จำนวน 3,300 ตันในวงเงินทุนประกัน 21,845,020.56 บาท ไว้จากบริษัทบางกอกฟลาวมิลล์จำกัด ผู้รับตราส่ง โดยบริษัทนิสโซ อิวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตัวแทนผู้ขายสินค้าได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ขนส่งสินค้าที่โจทก์รับประกันภัยจากเมืองท่าในประเทศแคนาดาถึงปลายทางกรุงเทพมหานคร โดยเรือชื่อ เทรดวิล และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกใบตราส่ง เมื่อเรือเทรดวิลเข้าเทียบท่าขนถ่ายสินค้าที่เกาะสีชัง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้จ้างเรือลำเลียง 3 ลำขนถ่ายสินค้าต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพ ปรากฏว่ามีสินค้าปนเปื้อนเสียหายและขาดจำนวนคิดเป็นเงิน 1,788,414.55 บาท โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้รับตราส่งไปแล้วจึงได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกจากจำเลยทั้งสาม โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 1,797,144.84 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,788,414.55 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,788,414.55 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 482,810.49 บาท นับแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2536 และของต้นเงิน 1,305,604.06 บาทนับแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า บริษัทบางกอกฟลาวมิลล์ จำกัดผู้รับตราส่งได้สั่งซื้อข้าวสาลีจำนวน 3,300 เมตริกตัน จากประเทศแคนาดาขนส่งมาโดยเรือเดินทะเลเทรตวิลของจำเลยที่ 1 และเอาประกันภัยสินค้าดังกล่าวไว้แก่โจทก์ เมื่อสินค้าดังกล่าวมาถึงผู้รับตราส่งที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าจำนวนขาดหายไป 213.73 เมตริกตัน และปนเปื้อนกากกระถิน 126.40 เมตริกตัน โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทบางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด ผู้เอาประกันภัยไปและรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่ 1

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ในประการแรกว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งข้าวสาลีรายนี้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีใบตราส่งเอกสารหมายเลข 4 อันเป็นเอกสารหรือหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลมาแสดงว่าผู้ออกใบตราส่งคือ นายเรือเทรตวิลซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของเรือที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าบริษัทแคนโฟเท็กซ์ ชิปปิง เซอร์วิสเชส จำกัด ได้เช่าเรือเทรตวิลไปจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเช่าเรือเอกสารหมายเลข 7 และได้นำไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าทาง

ทะเลนั้น ก็ปรากฏว่าเป็นสัญญาเช่าเรือแบบเพื่อกำหนดระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter) ซึ่งนายเรือยังคงเป็นตัวแทนของเจ้าของเรืออยู่ สำหรับใบตราส่งเอกสารหมายจ.4 แม้จะมีข้อความพาดพิงถึงสัญญาเช่าเรือว่า "FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY" หมายความว่า "ค่าระวางชำระตามชาร์เตอร์ปาร์ตี้" และ "SUBJECT TO ALL TERMS, CONDITIONS AND EXCEPTIONS OF GOVERNING CHARTER PARTY TO APPLY TO THIS BILL OF LADING" หมายความว่า "ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งปวงและข้อยกเว้นของชาร์เตอร์ปาร์ตี้ที่ใช้บังคับกับใบตราส่งนี้" แต่ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งก็ไม่อาจทราบเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเรือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้เช่าเรือ เมื่อนายเรือได้ลงชื่อออกใบตราส่งโดยไม่ได้ระบุว่ากระทำการแทนผู้ใด ย่อมต้องถือว่ากระทำการในฐานะที่เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของเรือ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งซึ่งจะต้องรับผิดชอบเพื่อการสูญหายและเสียหายแห่งของที่รับขนตามใบตราส่งดังกล่าว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ต่อไปว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบเพื่อความสูญหายและเสียหายของสินค้าพิพาทหรือไม่โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ผู้รับตราส่งได้รับมอบสินค้าพิพาทจากเรือเทรดวิลล์โดยขนถ่ายลงเรือลำเลียงที่ผู้รับตราส่งจัดหา มา ณ ท่าเรือเกาะสีชังครบจำนวนตามใบตราส่งแล้ว ส่วนสินค้าปนเปื้อนเกิดจากความผิดของผู้ส่งในการบรรจุสินค้าพิพาทลงเรือที่ไม่หาวัสดุป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดการปนเปื้อนนั้น ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่า ฝ่ายผู้ขนส่งเป็นผู้จัดหาเรือลำเลียงมาขนถ่ายสินค้าพิพาทไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งที่กรุงเทพมหานครหาใช่ผู้รับตราส่งจัดหาเรือลำเลียงมารับมอบสินค้า ณ ท่าเรือเกาะสีชังไปครบจำนวนตามใบตราส่งดังที่จำเลยที่ 1 อ้างไม่ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งได้รับสินค้าพิพาทไว้จากผู้ส่งในสภาพเรียบร้อย แต่สินค้าพิพาทเมื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งมีสภาพเสียหายโดยขาดจำนวนและปนเปื้อนในระหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 ซึ่งตาม

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534กำหนดให้ผู้ขนส่ง
มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติการให้เหมาะสมในการบรรทุกลงเรือ การ
เก็บรักษา การดูแลและการขนถ่ายซึ่งของที่ตนทำการขนส่ง จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบ
เพื่อความปลอดภัยและเสียหายของสินค้าพิพาทตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเลดังกล่าวและเมื่อทางนำสืบของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ความว่า
จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรา 10 ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1
ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าในการบรรทุกสินค้าลงเรือผู้ส่งไม่ได้จัดหา
วัสดุป้องกันการปนเปื้อนไว้ดังข้อฎีกาของจำเลยที่ 1 ได้

พิพากษายืน

(ประชา ประสงค์จรรยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>